



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Federatie Particulier Grondbezit

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Datum 5 september 2023  
Betreft Subsidieverlening Pilotproject Brabantse Wal

Geachte [Redacted],

### 1. Aanvraag

Op 27 maart 2023 ontving ik uw brief van 22 maart 2023, waarin u subsidie aanvraagt voor het uitvoeren van een pilotproject op de Brabantse Wal, getiteld 'Het landgoedmodel als motor van de transitie in het landelijk gebied'. U heeft daarbij een projectplan en begroting aan mij overgelegd.

#### 1.1 Beoordeling van uw aanvraag

Het project zoals beschreven in uw aanvraag past binnen het kader van het beleid gericht op Natuur en Biodiversiteit. De kern van dit beleid is duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Het Programma Natuur zet zich in voor het behoud en herstel van natuur. FPG en haar belanghebbenden kunnen een bijdrage leveren aan de noodzakelijke emissiereducties én andere doelen op het vlak van bodem, water, biodiversiteit en klimaat zoals deze verwoord worden in de gebiedsopgaven.

#### 1.3 Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond artikel 54 van de verordening (EU) 2022/2472 van de commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Dit artikel verklaart steun voor samenwerking in de bosbouwsector verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het eerste tot en met het twaalfde lid van het desbetreffende

### Directoraat-generaal Natuur en Visserij

Cluster Natura 2000

### Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73  
2594 AC Den Haag

### Postadres

Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

### Overheidsidentificatienr

00000001858272854000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6011 (algemeen)

[www.rijksoverheid.nl/Inv](http://www.rijksoverheid.nl/Inv)

### Behandeld door

[Redacted]  
[Redacted]

### Ons kenmerk

DGNV-NP / 35015343

### Uw kenmerk

### Bijlage(n)

artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van Verordening (EU) 2022/2472.

Ik heb geconstateerd dat Federatie Particulier Grondbezit geen onderneming in moeilijkheden is zoals bedoeld in artikel 2, onder punt 59, van Verordening (EU) 2022/2472. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Federatie Particulier Grondbezit geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van Verordening (EU) 2022/2472. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 22 maart 2023. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan Federatie Particulier Grondbezit.

Beknpte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9 van Verordening (EU) 2022/2472 gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

Informatie als bedoeld in Annex III van Verordening (EU) 2022/2472 over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van Verordening (EU) 2022/2472 gemeld aan de Europese Commissie. Deze informatie wordt gepubliceerd in het TAM-register van de Europese Commissie.

#### *1.4 Bewaartermijn boekhouding*

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

## **2. Besluit**

In het kader van mijn beleid gericht op Natuur en Biodiversiteit verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel d, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering van het uitvoeren van een pilotproject op de Brabantse Wal, getiteld 'Het landgoedmodel als motor van de transitie in het landelijk gebied', waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

### *2.1 Periode*

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 20 april 2023 tot 31 oktober 2024.

### *2.2 Subsidiebedrag*

Het subsidiebedrag zal 100% van de volgende subsidiabele kosten bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders.

Dit bedrag is exclusief alle eventuele belastingen waaronder de BTW.

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € [REDACTED] gelet op de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting.

### *2.3 Subsiadiabele kosten*

De subsiadiabele kosten hebben betrekking op bosbouwactiviteiten. Subsiadiabele kosten zijn:

- a) kosten van studies van het betrokken gebied, kosten van haalbaarheidsstudies en kosten van het opstellen van een bedrijfsplan of een andere dan de in artikel 32 van Verordening (EU) 2021/1060 bedoelde strategie voor lokale ontwikkeling;
- b) met de samenwerking gepaard gaande werkingskosten, zoals het salaris van een "coördinator";

Van die kosten worden de volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 30 januari 2025 door mij subsiadiabel geacht:

- interne kosten op basis van gebruik van de vaste-uurtarief-systematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een uurtarief.
- aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsiadiabele activiteiten worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsiadiabele activiteit en kosten van voor de subsiadiabele activiteit geleverde goederen en diensten;
- reis- en verblijfskosten tot een maximum van 5% van de projectkosten;
- projectmanagement, met dien verstande dat ten hoogste 10% van de projectkosten in aanmerking is genomen.

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.

### *2.4 BTW*

U heeft mij opgegeven dat u BTW-plichtig bent. Aangezien u de BTW met de fiscus kunt verrekenen, is het subsidiebedrag exclusief alle belastingen waaronder de BTW.

### *2.5 Subsiadiabele kosten voor dit project*

Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsiadiabele kosten voor dit project op:

## 2.6 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. U dient het project uit te voeren met inachtneming van de voorwaarden in artikel 54 van Verordening (EU) 2022/2472.
3. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
4. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
5. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste verslag brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van de beschikking; de volgende verslagen steeds over de daarop volgende periode van twaalf maanden. Alle verslagen dienen binnen twee maanden na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn.
6. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijden op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
7. Bij gebruik van een integrale kostensystematiek: uiterlijk bij de aanvraag om subsidievaststelling dient een rapport van feitelijke bevindingen over de uitkomst van het onderzoek van een accountant betreffende de gehanteerde integrale kostensystematiek aanwezig te zijn (zie bijlage 2).
8. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.
9. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.



10. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:

- a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
- b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u ingediende begroting;
- c. Een controleverklaring conform het in bijlage 1 van deze beschikking opgenomen controleprotocol.

11. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven.

### **2.7 Subsidievaststelling**

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn genoemd in verplichting 8 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

### **2.8 Voorschot**

Ik verleen u bij deze een voorschot van [REDACTED] van het genoemde subsidiebedrag [REDACTED]. Het voorschot zal worden betaald binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer: [REDACTED] ten name van Federatie Particulier Grondbezit.

### **2.9 Advies**

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

## **3. Correspondentie**

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]